

第3章 刑法の適用範囲

刑法
No.5

H18-20

(配点: 2)

月 日
月 日

刑法第1条に関する次の【見解】を採って後記1から5までの各記述を検討した場合、誤っているものはどれか。なお、日本国民が被害者である場合を除き、殺人罪に関する国外犯処罰規定はないことを前提とする。

(参照条文) 刑法

第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

【見 解】

「刑法第1条第1項は、日本国内に犯罪地がある場合に刑法を適用する属地主義の原則を規定しているが、同項の『罪を犯した』とは、犯罪を構成する事実の全部又は一部が生じたことをいう。なお、狭義の共犯の場合、正犯行為が行われた場所が共犯の犯罪地になるほか、共犯行為が行われた場所も共犯の犯罪地になるが、共犯行為が行われた場所は正犯の犯罪地にはならない。」

1. 外国人（日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。）甲は、日本人乙が日本国内で日本人丙を殺害するために使うことを知りながら、某外国のホテル内で、乙にナイフを貸したが、その後、乙は、日本国内で、そのナイフを使って丙を殺害した。甲に刑法（殺人幫助罪）が適用される。
2. 外国人甲は、日本国内で、外国人乙を殺害するために同人に毒薬を飲ませたが、その後、乙が乗船した某外国船舶が公海を航行中、その船舶内で、乙は、この毒薬の効果により死亡した。甲に刑法（殺人罪）が適用される。
3. 外国人甲は、外国人乙が某外国で外国人丙を殺害するために使うことを知りながら、日本国内で、乙にピストルを貸したが、その後、乙は、某外国のホテル内で、そのピストルを使って丙を殺害した。甲に刑法（殺人幫助罪）は適用されない。
4. 3の事例で、乙に刑法（殺人罪）は適用されない。
5. 外国人甲は、公海の上空を飛行中の日本航空機内で、外国人乙を殺害するために同人に毒薬を飲ませた。その後、その航空機が悪天候のため飛行途中で某外国の飛行場に着陸した際、体調が悪化した乙は同国の病院に搬送され、その病院内で、この毒薬の効果により死亡した。甲に刑法（殺人罪）が適用される。

No5	刑法の場所的適用範囲	正答率
H18-20	正解 3	77%

1 正しい

甲が、「乙にナイフを貸した」ところ、乙は、「そのナイフを使って丙を殺害した」のであるから、乙は正犯であり、甲は共犯である。そして、設問の見解によると、「正犯行為が行われた場所が共犯の犯罪地になる」ところ、正犯である乙は「日本国内で……丙を殺害した」ため、正犯行為が行われた「日本国内」が、共犯である甲の犯罪地となる。そのため、甲には1条1項が適用される。

2 正しい

甲は、「日本国内で、外国人乙を殺害するために同人に毒薬を飲ませた」ため、甲は正犯である。そして、設問の見解によると、「『罪を犯した』とは、犯罪を構成する事実の全部又は一部が生じたことをいう」ところ、毒薬を飲ませる行為は殺人罪（199条）の実行行為であるから、「犯罪を構成する事実の……一部」とであるといえる。そのため、甲は、「日本国内において罪を犯した」ことになり、1条1項が適用される。

3 誤っている

甲は、「乙にピストルを貸した」ところ、乙は、「そのピストルを使って丙を殺害した」のであるから、乙は正犯であり、甲は共犯である。そして、設問の見解によると、「共犯行為が行われた場所も共犯の犯罪地になる」ところ、共犯である甲は、「日本国内で」乙にピストルを貸したため、甲の犯罪地は「日本国内」である。そのため、甲には1条1項が適用される。

4 正しい

記述3の事例では、上記の通り、乙は正犯である。そして、設問の見解によると、「『罪を犯した』とは、犯罪を構成する事実の全部又は一部が生じたことをいう」ところ、乙は、日本国内ではなく、「某外国のホテル内で」丙を殺害するという殺人罪の実行行為を行っている。また、設問の見解によると、「共犯行為が行われた場所は正犯の犯罪地にはならない」ため、共犯である甲が、「日本国内で」乙にピストルを貸しても、正犯である乙の犯罪地は「日本国内」にはならない。そのため、乙に1条1項は適用されない。

5 正しい

甲は、「日本航空機内で」乙に「毒薬を飲ませた」結果、乙は、「某外国の」病院内で、この毒薬の効果により「死亡」している。これらの犯罪を構成する事実はいずれも「日本国内」で生じておらず、1条1項は適用されない。そこで、1条2項を検討するに、設問の見解によると、「『罪を犯した』とは、犯罪を構成する事実の全部又は一部が生じたことをいう」ところ、甲は、「日本航空機内で」乙に「毒薬を飲ませ」という殺人罪の実行行為を行っており、実行行為は「犯罪を構成する事実の……一部」といえる。そのため、甲は、「日本航空機内において罪を犯した」ことになり、1条2項が適用される。